

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-000사업소-007
제 목 제한경쟁입찰 계약 절차 미준수
관계부서 000사업소
조치부서 000사업소
내 용

1. 업무개요

회사는 「계약관리규정」에 따라 원칙적으로 전자조달시스템(<http://srm.kepco.net>)을 통하여 계약업무를 집행하고 있으며, 공공기관으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다.), 「계약예규」 등에 따라 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있다.

2. 적격심사 기준 오적용

가. 판단기준

협력업체를 대상으로 하는 경쟁입찰 적격심사 시, 시공실적 평가는 「계약업무처리기준(기준 1. 협력업체 대상 표준 적격심사기준)」 제5조(시공실적의 증명 등)에 의거, 협회에서 조사 통보하는 시공실적에 의하되 협회의 최종 통계 완료연도를 기준으로 역산하여 최근 5년간의 실적(관련협회 증명서로 인정)에 그 최종연도의 다음연도 1월 1일부터 입찰공고일까지 공사실적(발주자로부터 직접 발급받은 실적증명서 등으로 인정)을 합한 실적금액으로 평가한다.

또한, 같은 기준 ‘경상정비공사 이외의 공사’(추정가격이 전기공사 등 8천만 원·전문공사 1억 원 이상 3억 원 미만) [별표1 적격심사 분야별 배점 기준표 주석1에 따라 시공경험 심사 배점의 만점 기준은 당해 공사 예비가격기초금액 대비 1배 이상을 만점으로 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 000사업소가 발주한 공사 내역을 검토한 결과, 아래 [표 1]과 같이 제한경쟁입찰 2건에 대해 당해공사 수행능력 적격심사 인정 기간을 5년에서 3년으로 단축하여 입찰공고 및 적격심사 절차를 진행한 것으로 확인하였다.

[표 1] 하도급 공사 적격심사 실적인정기간 오적용 내역

(단위 : 원)

구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	계약금액	추정가격	입찰방법	낙찰자 결정	입찰공고문 실적인정기간	계약상대자
1	2021. 3. 31.	C102100346	000 경상정비 하도급 공사	***,***,***	***,***,***	제한경쟁 (협력업체)	적격심사	3년	▶▲△⊙(주)
2	2021. 5. 12.	C102100518	#2Block 기계분야 보조설비 정비공사	***,***,***	***,***,***	제한경쟁 (협력업체)	적격심사	3년	★▽▼○(주)

자료) SAP 구매계약관리 자료, 한전SRM 시스템 입찰공고 자료 및 000사업소 소명 자료 활용

또한, 000사업소는 아래 [표 2]와 같이 “#2Block 고,저압 전동기 정비 공사”를 발주하면서 적격심사 시 시공경험 심사 배점의 기준이 되는 실적 인정 금액을 예비가격기초금액(***,***,***원)이 아닌 추정가격(***,***,***원)으로 오적용하여 입찰공고 및 적격심사 절차를 진행한 사실을 확인하였다.

[표 2] 하도급 공사 적격심사 실적인정금액 오적용 내역

(단위 : 원)

구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	입찰방법	계약금액	예비가격 기초금액	입찰공고문 실적인정금액	계약상대자
1	2021.5. 17.	C102100523	#2Block 고,저압 전동기 정비공사	제한경쟁 (협력업체)	***,***,***	***,***,***	***,***,***	▣●%▼(주)

자료) SAP 구매계약관리 자료, 한전SRM 시스템 입찰공고 자료 및 000사업소 소명 자료 활용

3. 낙찰자 결정방법 오적용

가. 판단기준

경쟁입찰을 할 때에는 「국가계약법 시행령」 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정하여야 한다.

또한, 회사가 집행하는 물품의 제조·구매입찰을 할 때에는 「계약업무 처리기준(기준 1. 물품구매(제조) 적격심사기준)」 제4조(배점기준 및 평가기준) 부터 제9조(낙찰자 결정)까지 명시된 적격심사 평가기준 및 방법 등에 따라 심사하여 낙찰자를 결정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 000사업소가 발주한 공사 내역을 검토한 결과, 아래 [표 3]과 같이 제한경쟁입찰 2건에 대해 계약이행실적 및 능력, 재무 상태 등을 종합적으로 고려하여 적격자를 선정(적격심사 낙찰제)하지 않고, 입찰참가한 업체 중 최저가 입찰금액 제시 업체를 낙찰자로 결정(폐지된 최저가 낙찰제 방식) 사용하여 계약체결하였다.

[표 3] 제한경쟁입찰 낙찰자 결정방법 오적용 내역

(단위 : 원)

구분	계약일자	구매 문서	구매 문서 내역	추정가격	입찰방법	낙찰자 결정	예가대비 낙찰률(%)	적격심사 시 낙찰 하한률(%)
1	2021. 9. 28.	R102108571	[@◆ 소상공인 지역제한] 콤비네이션 렌치 세트 외 357종	**,***,***	제한경쟁	최저가낙찰제	75.4%	84.25%
2	2022. 11. 10.	R102210731	[●◆ 소상공인 지역제한] SOUND LEVEL METER 외 5종	**,***,***	제한경쟁	최저가낙찰제	89.5%	84.25%

자료) SAP 구매계약관리 자료, 한전SRM 시스템 입찰공고 자료 및 000사업소 소명 자료 활용

7) 지나친 가격경쟁으로 영세한 업체가 적정한 금액을 지급받을 수 없는 부작용 발생으로 2019. 3. 5. 「국가계약법」에서 폐지 (감사원, 「공공계약 실무가이드」, 2022년 6월, P. 26-27)

관계부서 의견 000사업소는 2021. 1. 25일 사업소 개소 후 정비수행 기반이 안정화되기 전에 1, 2 블록 A급 계획예방정비공사 등 O/H 공사를 긴급히 진행하게 되어 공사 수행 인력 대비 과도한 업무로 인하여 계약 업무 처리에 미흡함이 있었음을 인정하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 000사업소장은

- ① 공사·물품구매계약 제한경쟁입찰 절차 준수를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
000사업소	대리	MGB	계약 담당	2021. 3. 13. ~ 현재	제한경쟁입찰 계약 절차 미준수	기조치 No.008